

בעלי הזכויות במתחם רחובות כצלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, א', ב', 3 ו- 5 בבת ים
באמצעות עו"ד ישי איציקוביץ
ממשרד אגמון עם טולצ'ינסקי
מרח' יגאל אלון 98, תל אביב

הנדון: עיקרי הצעה הסכם פינני בינוי במתחם רחובות כצלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, א', ב', 3 ו- 5 בבת ים (גוש 7131, חלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47) (להלן: "המתחם")

בהתאם להוראות תקנה 4(א) לתקנות פינני ובינוי (עידוד מיזמי פינני ובינוי) (כינוס בעלי דירות ומסמך עיקרי הצעה), התשפ"ב- 2022, להלן עיקרי העסקה שבנדון כפי שגובשו בין היזם, כהגדרתו להלן, לבין בעלי הזכויות במקרקעין שבנדון (להלן בהתאמה: "ההסכם"; "הבעלים" או "בעלי הדירות" או "בעלי הזכויות"; "המקרקעין").

1. היזם הינו חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ, ח.פ. 512836206** (להלן: "החברה" או "היזם") מדרך מנחם בגין 132 תל אביב; טלפון 03-7181910, וכן בדוא"ל office@auraisrael.co.il.
2. ההסכם נערך בין בעלי הדירות במתחם לבין היזם.
3. במסגרת הפרויקט מתוכננות עד 555 דירות מגורים (לפי חישוב של מכפיל 3.3 במספר 168 הדירות הקיימות), כאשר דירות המגורים יתפרסו על פני שלושה בניינים כדלקמן: לפחות שני מגדלים בבנייה גבוהה שיהיו בני עד 42 קומות; בניין אחד שיהיה בן עד 12 קומות ובנוסף שטחי מסחר בהיקף של עד 20 מ"ר לכל יחידת דיור חדשה). על אף האמור, התכנון כפוף לשינויים בשטחי הבנייה ו/או במספרי הבניינים, והכול בהתאם לקבוע בהסכם.
4. מדובר בפרויקט התחדשות עירונית מסוג "פינוי-בינוי", במסגרתו מוכרים הבעלים ליזם את כל זכויות הבניה במקרקעין, בתמורה לקבלת דירות בעלים חדשות בבניינים החדשים שיוקמו במסגרת הפרויקט, אשר יבוצע על ידי היזם באחריותו ועל חשבונם. היזם יפעל לתכנון התב"ע החדשה, להוצאת היתר הבניה, להריסת הבניינים הקיימים במתחם ולהקמת בניינים חדשים במקומם, תוך מימוש זכויות הבניה, והכל בהתאם ובכפוף לתב"ע החדשה ולהיתרי הבניה שיוצאו כדין. כמו כן, היזם יפעל לרישום הבניינים החדשים כבתים משותפים ולרישום זכויות הבעלות ביחידות הבעלים החדשות על שם הבעלים בלשכת רישום המקרקעין והכל בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם (להלן: "הפרויקט").
5. התקציר הנ"ל נערך למען נוחותכם, ואין באמור בו כדי לגרוע ו/או למצות את הוראות ההסכם ו/או לבוא במקום קריאתו המלאה של ההסכם, והוראות ההסכם הן שתקבענה.
6. נוסח ההסכם אחיד עבור כל בעלי הזכויות. הקלות ו/או הטבות לבעלים בעלי צרכים מיוחדים מפאת גיל ו/או מוגבלות אשר יינתנו על פי דין או בכפוף לאישור הנציגות מראש בכתב ויפורסמו לכולם.

להלן תמצית עיקרי ההסכם:

מס"ד	נושא	מהות	סעיף בהסכם
1	תוספת שטח דירת התמורה	כל דירה מדירות הבעלים החדשות ¹ תהיה בשטח הדירה הקיימת + המרפסות הקיימות הסגורות על פי מדידה (שטחן של מרפסות פתוחות קיימות יבוא בחשבון על פי מקדם של 0.25), בתוספת 25 מ"ר.	2
2	מדידה	שטחי הדירה הקיימת ודירת הבעלים החדשה ימדדו על חשבון היזם על פי ההוראות שבצו מכר דירות (טופס של מפרט), (תיקון), התשס"ח-2008 בנוסחו העדכני באמצעות מודד מוסמך, אשר יבחר על ידי הנציגות והיזם.	2

¹ התמורות עם בעלי הדירות ברח' תנין 1 ועם בעלי היחידות המסחריות הקיימות במתחם – טרם סוכמו וייתכן שהללו תהיינה שונות.

מס"ד	נושא	מהות	סעיף בהסכם
3	מרפסת שמש	לכל דירת בעלים חדשה תהיה מרפסת שמש בשטח שלא יפחת משטח של 12 מ"ר.	2
4	מחסן	לכל דירת בעלים חדשה יוצמד מחסן בשטח של 5 מ"ר. בעלי הזכויות שיש להם זכויות בלעדיות כדין במחסן יהיו זכאים למחסנים בגודל המחסן הקיים ובתוספת שטח של 25% משטח המחסן הקיים. ככל שעקב אילוצי תכנון לא תתאפשר בניית מחסנים או שיאושרו מחסנים הקטנים במעל 10% מהתחייבות היזם – ישולם פיצוי.	2
5	חניה	לכל דירת בעלים יוקצה ויוצמד מקום חניה אחד, שלא תהיה חניה עוקבת כפולה ושלא באמצעות מכפיל ו/או מתקן חניה. ככל ותחול הפחתה בכמות החניות אזי ההפחתה תחול אך ורק על חניות היזם ולא על חניות הבעלים. זכות הבחירה בחניות לבעלים, תהא בהתאם לסדר בחירת הדירה החדשה לה הם זכאים. בעלים שכיום צמודה לדירתם חניה – אם יקבלו רק חניה אחת חדשה ישולם להם פיצוי בשווי שוק של חניה חדשה.	2
6	מיקום הדירה החדשה	דירות הבעלים החדשות ימוקמו בשליש האמצעי של הבניין החדש ובכל מקרה מיקום הדירה החדשה יהיה לכל הפחות גבוה ב - 3 קומות מעל קומת הדירה הנוכחית.	2
7	כיווני אוויר	דירות הבעלים תהיינה, לכל הפחות, בעלות שני כיווני אוויר עיקריים שאינם נגדיים, והן לא תהיינה "דירות כלואות".	2
8	תמורה נוספת	במקרה בו דו"ח השמאי (שזהותו תוסכם על היזם והנציגות) אשר יבחן את רווח היזם בפרויקט שיהיה קיים נכון למועד חלוף 6 חודשים ממועד אישור התב"ע יהיה גבוה מ- 18%, אזי הרווח העודף יחולק בין היזם לבעלי הדירות על פי יחס הקומבינציה בין הבעלים ליזם בפרויקט ויהווה תמורה נוספת כאשר ככל ששטח הדירה החדשה יחרוג מתקרת השווי, כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יישאו הבעלים הרלוונטיים במס השבח ובמע"מ שירותי הבנייה שיחולו כתוצאה מכך בדרך של קיזוז מן התמורה הנוספת. בנוסף תיערך בדיקת רווחיות נוספת לאחר קבלת אישור אכלוס לפרויקט.	4.3
9	נשיאה בהוצאות הפרויקט	כל הוצאות ביצוע ההסכם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ארגון, תכנון, הריסה, פינוי, בניה רישום אגרות בית משותף, חיבור לתשתיות, הוצאות בגין הליכים משפטיים שנועדו להוציא לפועל את ההסכם בגין תביעת דייר סרבן בלבד ומיסוי, הובלה, ערבויות/בטחונות, ביטוחים, שכר יועצים, שמאי, מפקח, עו"ד, אדריכל, הליכים משפטיים (ככל שיידרשו), שכ"ד, חיבורי חשמל, מים וגז לדירות הבעלים החדשות. מבלי לגרוע מהאמור, היזם יישא על חשבונו בכל המיסים, התשלומים, האגרות וההיטלים הקשורים בקיום ההסכם, לרבות אלה אשר יידרשו לצורך הוצאת היתר הבניה, בניית הבניינים החדשים וחיבורם לרשתות החשמל, הגז, הביוב, התיעול, הטלפון וכיו"ב, ובכלל זה היטלי פיתוח, אגרות בניה והיטלי השבחה (לפי הוראות ההסכם).	34.1
10	ערבות בתנאי חוק מכר	ערבות להבטחת ביצוע והתחייבויות היזם בתנאי חוק המכר (הבטחת השקעות). במסגרת ההסכם, תועמד ערבות חוק מכר משופרת בצירוף 3 עילות מימוש נוספות. סכום הערבות יהיה בשווי השוק המלא של דירת הבעלים החדשה, כולל ערך הקרקע והצמודותיה וכולל מע"מ, לפי הערכת שמאי בדו"ח אפס שהחברה הגישה לבנק המלווה.	33.1

מס"ד	נושא	מהות	סעיף בהסכם
11	ערבות דמי שכירות	היזם יעמיד לכלל הבעלים, ערבות בנקאית אוטונומית, שסכומה צמוד למדד המחירים לצרכן, להבטחת תשלום דמי השכירות במקרה שהיזם לא ישלם אותה מכל סיבה שהיא. סכום הערבות יהיה בסכום מצטבר של כלל דמי השכירות עבור כל תקופת הבניה + חודש נוסף. הערבות תפחת במהלך חיי הפרויקט, בכפוף להתקדמות הבניה אך בכל מקרה תיוותר כרית בטחון בכל עת עד סיום הבניה בסך השווה ל-15 חודשי שכירות. בסך השווה לדמי שכירות עבור אותו יחיד בעלים בגין תקופה של 57 חודשים ותחודש על ידי היזם עד 30 ימים לפני פקיעתה ועד למועד מסירת דירות הבעלים החדשות.	33.2
12	ערבות בדק	היזם ימציא לטובת הבעלים ערבות בנקאית אוטונומית שתתקבל מקבלן הביצוע להבטחת טיב הבניה והבדק של כל דירות בעלי הזכויות החדשות והרכוש המשותף – סכום ערבות הבדק יהיה בסך של 5% מעלות הבניה של דירות בעלי הזכויות החדשות. עפ"י דו"ח אפס או על סך 20,000 ₪ לכל דירת בעלים חדשה, לפי הגבוה מבניהם (כאשר סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה, ומדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד דו"ח האפס האחרון של הבנק המלווה). היזם יפקיד את הערבות בנאמנות אצל בא כוח הבעלים. הערבות תהיה בתוקף למשך 15 חודשים, החל מיום מסירת הדירה החדשה הראשונה לידי יחיד הבעלים.	33.4
13	ערבות מיסים	היזם יעמיד לטובת הבעלים ערבות בנקאית אוטונומית שנועדה להבטיח כי היזם ישלם את כל תשלומי המיסים וההיטלים שחלים על הבעלים והיזם התחייב לשלם על פי ההסכם. העמדת הערבות / גובה הערבות יהיה לפי קביעתו של מומחה מס מוסכם על הצדדים.	33.3
14	ערבות לניהול הליכים משפטיים	לשם הבטחת מימון הליכים המשפטיים שיידרשו לבעלים בגין הפרויקט יעמיד היזם ערבות בנקאית אוטונומית בסך 200,000 ₪ כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תימסר לב"כ הבעלים טרם רישום הערת אזהרה לטובת היזם ותוחזר ליזם לאחר 14 חודשים ממסירת הדירה החדשה הראשונה למי מהבעלים.	33.6
15	ערבות רישום	לאחר מסירת כל דירות הבעלים לידיהם, היזם יעמיד ערבות אוטונומית אחת, בסך של 2,500 ₪ בגין כל דירת בעלים חדשה להבטחת התחייבויותיו לביצוע רישום הדירות. סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד הקובע. ערבות הרישום תהיה בתוקף למשך 24 (עשרים וארבעה) חודשים והיא תושב לידי היזם עם השלמת רישום הבית המשותף ורישום זכויות הבעלים בדירות החדשות. הערבות תוארך על ידי היזם במידת הצורך 30 ימים טרם פקיעתה.	33.5
16	הבנק המלווה	אחד מחמשת התאגידים הבנקאיים הגדולים בישראל או שילוב של בנק וחברת ביטוח (בעלת מוניטין שליוותה פרויקטים של פינוי בינוי שהושלמו בהיקף דומה לפרויקט זה), עמם יתקשר היזם למימון, ליווי והעמדת הערבויות הבנקאיות ו/או הפוליסות לבעלים.	2
17	דמי שכירות	היזם ישלם לכל אחד מיחיד הבעלים דמי שכירות במועד פינוי הדירה בפועל ועד למועד מסירת הדירה החדשה. דמי השכירות ישולמו לבעלים אשר דירותיהם הקיימות אינן מושכרות, בסכום השווה לדמי השכירות המקובלים בשוק עבור דירה כדוגמת הדירה הקיימת באותה עת (טרם הפינוי) דירת מגורים בעלת מאפיינים דומים לדירת הבעלים הקיימת בהתאם למצבה ובהתחשב בהציע לאור הפרויקטים בסביבה בסמוך למועד עריכת השמאות שתערך בסמוך למועד פינוי ובתוספת של 10% (עשרה אחוזים) על קביעה זו. השמאות תיערך ע"י שמאי מטעם הבעלים.	17

מס"ד	נושא	מהות	סעיף בהסכם
		ככל שמי מבעלי הזכויות – המתגורר בדירתו הקיימת במועד הפינוי, יציג בטרם הפינוי בפועל טיוטת הסכם שכירות לדירה חלופית אשר בגינה נדרשת תוספת דמי שכירות אזי יתווסף סכום של עד 5% לדמי השכירות שקבע השמאי כאמור, קרי, תוספת של 15% על קביעת השמאי. מובהר כי השמאי יתחשב במאפיינים המיוחדים של דירות בעלת מאפיינים מיוחדים. בעל דירה המשכיר את דירתו בהסכם שכירות למגורים בתקופה של לפחות 8 (שמונה) חודשים לצד ג' (שאינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה לבעלים), לפני מועד הפינוי, יהיה זכאי הבעלים לקבל את דמי השכירות לפי גובה דמי השכירות לעיל, או לפי הקבוע בהסכם השכירות (אך לא יותר מתוספת של עד 20% מעל דמי השכירות על פי קביעת שמאי הבעלים), לפי הגבוה, ובכפוף להמצאת אסמכתאות בדבר היותה של הדירה הקיימת מושכרת. סכומים אלו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע במועד קביעת השמאי. דמי השכירות יעודכנו מדי 12 (שנים עשר) חודשים ממועד קביעתם, ככל ששמאי בעלי הזכויות יקבע כי חלה עליה בדמי השכירות בהשוואה לדמי השכירות שנקבעו במועד הפינוי אשר תתחשב בין היתר בשינוי שחל במדד המחירים לצרכן.	
18	מועד פינוי הדירה	לאחר קבלת החלטת ועדה על מתן היתר בתנאים לביצוע עבודות בניה, ולאחר אישור המפקח מטעם בעלי הזכויות כי התנאים המפורטים בהחלטת הועדה הינם סבירים וניתן לקיימם בתוך זמן סביר, ולאחר קבלת היתר הריסה וחפירה ודיפון סופי או קבלת היתר בניה סופי לפרויקט, ולאחר שנחתם הסכם ליווי עם הבנק המלווה, ולאחר התקיימות כלל התנאים המתלים ולאחר שהופקדו בידי הנאמן כל הערבויות הנדרשות – היזם ישלח הודעה בכתב לבעלים על פינוי הדירה הקיימת מכל אדם וחפץ. בתום 120 יום ממועד שליחת ההודעה כאמור, יתבצע פינוי הדירות בפועל.	14
19	דמי הובלה	מוסכם כי היזם יישא בעלויות ההובלה לרבות שירותי אריזה, פירוק והרכבה שיידרשו לצורך העברת המיטלטלין והתכולה ביחס לכל בעלי הזכויות לצורך פינוי הדירה הקיימת והמעבר אל הדירה הזמנית ובחזרה מהדירה הזמנית אל דירת התמורה במועד המסירה. התחייבות היזם תחול גם לגבי הובלות שיידרשו במהלך תקופת הבניה ובלבד שבין כל הובלה להובלה חלפו לפחות 24 חודשים ושהבעלים המציא אסמכתאות על ביצוע החלפת הדירה לזים. יובהר כי התחייבות היזם לשאת בעלות זו, לא תחול במידה והבעלים משכיר את דירתו. ואולם, בעלים אשר השכיר את דירתו ו/או שלא התגורר בדירה הקיימת לפני הריסתה יבקש להתגורר בדירה החדשה, יהיה זכאי לתשלום בגין ההובלה מדירתם הנוכחית לדירה החדשה. על אף האמור, היזם יהיה רשאי, במקום ביצוע תשלום דמי ההובלה ישירות לבעלים, להתקשר עם חברת הובלות על מנת שתבצע את האמור עבורם.	16
20	לוח זמנים לביצוע העבודות	היזם מתחייב להתחיל בביצוע העבודות מיד עם קבלת החזקה בכל המתחם. היזם מתחייב לסיים את העבודות ולמסור לבעלים את החזקה בדירות הבעלים לא יאוחר מ- 56 חודשים ממועד תחילת העבודות, עבור בניין בן 40 קומות כאשר בגין כל קומה מופחתת או נוספת יגרעו או יתווספו, לפי העניין, 30 ימים, ובלבד שבכל מקרה לא יפחת מועד העבודות המינימאלי מ- 36 חודשים.	18
21	קבלן מבצע	היזם מתחייב כי ביצוע כל העבודות הפרויקט יבוצעו על ידי קבלן ראשי, בשיטת "עד מפתח" שיאושר על ידי המפקח, כאשר הקבלן יהיה קבלן מורשה הרשום במרשם הקבלנים בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969 לפחות 3 שנים, בעל סיווג מתאים לפרויקט מסוג זה, בעל ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים בהיקף דומה ובעל איתנות פיננסית. הקבלן יהיה אחד מ- 8 החברות המובילות בביצוע על פי דירוג D&B ואו דירוג מקביל אחר. הקבלן אינו חברה בבעלות ו/או בשליטה של היזם אלא אם ניתנה לכך הסכמה על ידי הנציגות.	13

מס"ד	נושא	מהות	סעיף בהסכם
22	העמדת מעצב פנים	היזם יעמיד לטובת הבעלים מעצב פנים לצורך קיום פגישות אישיות של 10 שעות סה"כ לצורך ביצוע שינויים פנימיים בדירת הבעלים החדשה וכן לצורך עריכת תכניות אדריכליות ככל שידרשו לביצוע השינויים הפנימיים.	22.5
23	שינויים ושדרוגים ללא עלות	הבעלים יוכלו לבצע שינויים פנימיים (בהשוואה למפרט הטכני), וכן שינויים הנוגעים להזזת ו/או הסרת קירות ו/או החלפת מטבח ו/או מרכיביו, שאין בהם תוספת לכמויות המופיעות במפרט הטכני, ואין בהם בכדי לפגוע במערכות האינסטלציה והחשמל של הבניין החדש, ואינם מצריכים שינוי היתר ו/או הוצאת היתר חדש וזאת לא יאוחר מ-60 ימים לפני שלב יציקת רצפת הקומה בו הוא זכאי לקבל את דירתו החדשה ובלבד שניתנה לבעלים הודעה מאת היזם כי יש להם 60 ימים לבקש את ביצוע השינויים הפנימיים.	22
24	מפרט טכני	עיקרי המפרט הטכני המצורף כנספח ג' להסכם לפיו ייבנו דירות הבעלים. סטנדרט המפרט הטכני לא יפחת ברמתו ממפרט דירות היזם הסטנדרטיות (למעט דירות מיוחדות ו/או שדרוגים בתשלום שהוזמנו ע"י רוכשי הדירות).	2
25	הנחה בשינויים ושדרוגים	בגין שינויים ו/או תוספות (שאינם שינויים ושדרוגים ללא עלות) ישלמו הבעלים לפי מחירון שיציג היזם או הקבלן לרוכשי דירות היזם או לפי "מחירון דקל שינויי דיירים" בהנחה של 10% מהמחירים במחירונים אלו, לפי המיטיב עם הבעלים.	22.2
26	שדרוג/שנמוך דירה	במהלך תקופה של 30 ימים בלבד טרם שיווק דירות היזם, ובכפוף לחתימת הבעלים על פרטיכל החלוקה או חלוף המועד לכך על פי ההסכם, המצאת מחירון פריסייל עבור דירות היזם ובכפוף לסיום הליך בחירת הדירות החדשות על ידי בעלי הזכויות, תחל תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הזכויות. במסגרתה יהיה רשאי כל אחד מיחיד הבעלים להודיע בכתב ליזם, כי הוא מעוניין לשדרג את הדירה שהוקצתה לו. יובהר, מחירי הדירות במחירון היזם יעמדו בתוקף לפחות 90 ימים מתום תקופת שיווק המוקדמת לבעלי הדירות. הבעלים ישלם ליזם את ההפרש בין שווי דירת הבעלים שהוקצתה לו לבין שווי הדירה המשודרגת, כקבוע במחירון המכירה הרשמי של היזם, בהפחתה של 10% על ההפרש שבין הדירות. כאשר ההפרש ישולם במועד מסירת החזקה בדירה החלופית. יחיד בעלים שיבחר לשנמך את דירתו החדשה, יודיע בכתב ליזם ולנציגות תוך 14 ימים מיום חתימת פרטיכל החלוקה, על רצונו בדירה משונמכת ויהיה זכאי לקבל מהיזם את סך ההפרש בין מחיר המחירון המכירה הרשמי של היזם של הדירה החדשה לבין מחיר המחירון של הדירה המשונמכת ומסך ההפרש יקוזז המע"מ.	+ 28.8 10.13
27	מנגנון בחירת דירת הבעלים החדשה	בחירת הדירות החדשות תעשה בהתאם לטבלת ניקוד שיערוך שמאי מוסמך מטעם הבעלים, במסגרתה ידרג את דירות בעלי הזכויות הקיימות על פי ערכן השמאי ועל פי התמורה להם זכאים בעלי הדירות הנ"ל, ובין היתר על פי, שטחן, הקומה בהן הן ממוקמות, כיווני אוויר (מיקום ומספר), שיפוף משמעותי שנעשה בדירה ו/או כל פרמטר אחר רלבנטי כאשר במועד בחירת הדירה החדשה יבחר אותו בעל דירה גם את המחסן והחניה ככל וניתן.	10
28	תנאים מתלים	ההסכם ייכנס לתוקף לאחר קיום כל התנאים המתלים המפורטים להלן (במצטבר): התנאי המתלה הראשון – חתימת ההסכם על ידי "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" בהתאם להוראות חוק פינוי בינוי, בתוך 12 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי יחיד הבעלים הראשון. ככל שלא נחתמו הסכמי פינוי בינוי עם הרוב המיוחס עד לתום 12 החודשים, והסיבה לאי חתימת הרוב המיוחס אינה עקב מעשה ו/או מחדל של היזם, יוארך המועד להתקיימות תנאי מתלה זה ב 6 חודשים ע"י הנציגות. התנאי המתלה השני – התב"ע אושרה למתן תוקף ופורסמה ברשומות וניתן	5.1.1

מס"ד	נושא	מהות	סעיף בהסכם
		מכוחה להגיש בקשות להוצאת היתרי בנייה לביצוע כל העבודות ולקבלם וזאת לא יאוחר מ-24 חודשים ממועד חתימת 60% מבעלי הזכויות במתחם.	5.1.2
		התנאי המתלה השלישי – התקבל היתר בנייה המותנה בתשלום אגרות והיטלים, בתוך 12 חודשים ממועד אישור התב"ע. תנאי זה יוארך ככל שתידרש על ידי מוסדות התכנון הכנת תכנית עיצוב אדריכלית ו/או פיתוח ו/או תוכנית איחוד וחלוקה כתנאי לקבלת תיק מידע לקבלת היתר בניה ו/או כתנאי לקליטת הבקשה להיתר.	5.1.3
		התנאי המתלה הרביעי – ההסכם נחתם על ידי כל בעלי הזכויות במתחם (100%) תוך תקופה שלא תעלה על 20 חודשים ממועד קבלת החלטת הוועדה.	5.1.4
		התנאי המתלה החמישי – ניתנה החלטה על הכרזה על המקרקעין כמתחם פינוי ובינוי והתקבל "צו ההכרזה", וזאת תוך 6 חודשים ממועד החלטת הוועדה המחוזית בהתנגדויות לתב"ע. היזם מתחייב לפעול על חשבונו ובאחריותו ובשיתוף פעולה עם הנציגות ולהגיש את הבקשה לקבלת "צו ההכרזה" תוך 30 ימים לאחר המועד הקובע.	5.1.5
29	תנאי מפסיק	ככל שלא יתקבל ליווי בנקאי לפרויקט עד למועד קבלת היתר בניה ובכל מקרה לא יאוחר משליחת הודעת הפינוי, יהיה ההסכם בטל.	5.10
30	ביטוח	החל ממועד פינוי הדירה הקיימת ועד ליציאתו של היזם מהמתחם, היזם מתחייב לערוך ולקיים בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, על שמו ועל שם הקבלן, הבנק המלווה, קבלני משנה, וע"ש כל בעלי הזכויות, הבעלים, המפקח והנציגות, וכל הבאים מטעמם, את כל הביטוחים והפוליסות הנדרשים והמקובלים בסוג והיקף של הפרויקטים כפי שתדרוש הנציגות באמצעות יועץ הביטוח מטעם בעלי הזכויות בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או נזק או אחריות הקשורים או הנובעים באופן ישיר או עקיף מביצוע העבודות בפרויקט ו/או התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות עבודות ותיקוני הבדק.	20
31	דמי ניהול	היזם מתחייב לממן באופן מלא את דמי הניהול למשך תקופה של 10 שנים ממועד תחילת גביית דמי הניהול, באמצעות העמדת קרן תחזוקה (שתוקם בסמוך לפני מסירת הדירה החדשה הראשונה לבעלי הזכויות), עבור בעלי הזכויות הזכאים לכך (לרבות בני/בנות זוגם ו/או בני משפחה מדרגה ראשונה המתגוררים עמם דרך קבע ו/או בעלים שזו דירתם היחידה אשר שבו להתגורר בדירות שבבניינים החדשים לאחר סיום בנייתם וכל עוד הם ממשיכים להחזיק בדירות ומתגוררים בהן בעצמם בפועל.	25

להלן יובאו בקצרה פרטים אודות 'קבוצת אאורה' (שאליה משתייכת החברה):

1. קבוצת אאורה היא מהגדולות והמובילות בענף הנדל"ן בישראל בכלל, והמובילה בתחום ההתחדשות העירונית בפרט. על אף מעמדה המבוסס, החברה שומרת על חדשנות ועל חיבור עמוק לבעלי הדירות ולסביבה בה היא בונה. ערכים אלו ורבים נוספים עומדים מאחורי הצמיחה יוצאת הדופן לה היא זוכה בשנים האחרונות, ומקנים לה השפעה מהותית על שוק הדיור בישראל.

רשימת הפרויקטים שביצעה במהלך השנים האחרונות:

שם הפרויקט	מיקום	סוג הפרויקט	מס' יחידות דיור	סטאטוס הפרויקט
פרויקט "הגנים התלויים"	יהוד	פינוי-בינוי	177 יח"ד לפינוי ו- 858 יח"ד חדשות לבינוי	הפרויקט נמצא באכלוס
פרויקט "אוונו ואליו"	קריית אונו	פינוי-בינוי	216 יח"ד לפינוי ו- 672 יח"ד חדשות לבינוי	הפרויקט נמצא באכלוס

פרויקט "מכבי חדרה"	חדרה	פינוי-בינוי	30 יח"ד לפינוי ו- 433 יח"ד חדשות לבינוי	הפרויקט נמצא בשלב ביצוע
פרויקט "הרא"ה ר"ג"	רמת גן	פינוי-בינוי	80 יח"ד לפינוי ו- 234 יח"ד חדשות לבינוי	הפרויקט נמצא בשלב ביצוע
פרויקט "רוטשילד"	ראשון לציון	פינוי-בינוי	250 יח"ד לפינוי ו- 780 יח"ד חדשות לבינוי	הפרויקט נמצא בשלב התכנון
פרויקט "האורן"	קרית אונו	פינוי-בינוי	96 יח"ד לפינוי ו- 305 יח"ד חדשות לבינוי	בשלבי ביצוע
פרויקט "העצמאות"	בת ים	פינוי-בינוי	22 יח"ד לפינוי ו- 120 יח"ד חדשות לבינוי	בשלבי ביצוע
פרויקט "אמפייר"	רמת גן	פינוי-בינוי	63 יח"ד לפינוי ו- 198 יח"ד חדשות לבינוי	בשלבי ביצוע

2. החברה רואה את תחום ההתחדשות העירונית כשליחות לאומית וציונית, המאפשרת יצירה של סביבת מגורים איכותית במציאות של התמעטות קרקעות פנויות ומרחבים עירוניים צפופים. פעילות החברה מתמקדת בהקמת מתחמי מגורים הכוללים דירות, שטחי מסחר, מבני ציבור, פארקים והתאמה של התשתיות השונות, מתוך הבנת הצורך ביצירת מרחב עירוני ולצורך שיפור איכות החיים של כלל תושבי העיר, לרבות אוכלוסיות מוחלשות, קשישים ובעלי צרכים מיוחדים.
3. החברה דוגלת, מעל לכל, בערכים של מקצועיות ואמינות ושמה בראש מעייניה את הגורם האנושי בתהליך – הדיירים. בכל פרויקט של החברה מהווים הדיירים שותפים אמיתיים ושווים לדרך, מולם היא מקפידה להתנהל בשקיפות, זמינות ואנושיות.
4. מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, יעקב אטרקצ'י, הוא איש עסקים ויזם אשר היה מחלוצי תחום ההתחדשות העירונית בישראל. ניסיונו הרב במגזר הציבורי וכן הידע והמוניטין שצבר בתחום שוק ההון ויזום הנדל"ן, באים לידי ביטוי במעורבותו היומיומית בכל אספקט של פעילות החברה.
5. אאורה זוכה לאמון רב מצד שוק ההון והמערכת הבנקאית, המאפשר לה להתפתח באופן מואץ תוך ניצול יתרונותיה הרבים: מיומנויות ניהוליות, צוות עתיר ניסיון, מבנה הון יציב, יכולות פיננסיות מוכחות והתמחויות ייחודיות המאפשרות לה לבלוט בשוק התחרותי.
6. נדבכים אלו הם הבסיס לצמיחה יוצאת הדופן של החברה, המתבטאת, בין היתר, בעלייה בשווייה לעומת השנה שעברה. נכון ליוני 2024, אאורה ישראל נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב על פי שווי של מעל 3.2 מיליארד ₪ ומדורגת בדירוג A- של חברת הדירוג "מידרוג".
7. כמו כן, במשך שש השנים האחרונות ברציפות, זכתה אאורה במקום הראשון במדד להתחדשות עירונית של העיתון גלובס בשיתוף אתר מדלן.
8. קבוצת אאורה מתמחה בייזום ובנייה של מתחמים עירוניים גדולים בני 200 יח"ד ומעלה, בעיקר באזורי ביקוש. ניסיונה העשיר של החברה ושיתוף הפעולה ההדוק והפורח עם הרשויות המקומיות והבעלים, מאפשרים לה להשלים פרויקטים בזמן קצר לרווחתם של כלל תושבי העיר, ולשפר משמעותית את איכות חייהם של הבעלים. בימים אלו מנהלת החברה כ-60 פרויקטים ברחבי הארץ, הכוללים כ-27,000 יח"ד חדשות ונמצאים בשלבים שונים של תכנון, שיווק ובנייה.
9. חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ, ח.פ. 512836206**, הינה חברה הנשלטת במלואה על ידי חברת אאורה השקעות בע"מ והיא תיזום את פרויקט ההתחדשות העירונית הנדון אשר יבוצע במתווה של 'פינוי ובינוי', וכאמור החברה מובילה פרויקטים רבים בכל רחבי הארץ בהיקף של אלפי יחידות לדור ומסחר. לצורך ההמחשה מצורפת טבלת עיקרי הפרויקטים המקודמים על ידי החברה ושלביהם כנספח למסמך עיקרי הצעה זה.

10. חשוב לציין שחברת אאורה השקעות בע"מ, הינה חברה ציבורית אשר כלל הפרטים אודותיה פתוחים בפני הציבור באתר הממשלתי מאיה בכתובת <https://maya.tase.co.il> בו ניתן לקבל מידע על נתונייה הפיננסים של החברה, בעלי התפקידים בה, בעלי מניותיה ואחזקותיה.
11. נכון למועד זה לא עומדים נגד החברה ו/או כנגד בעלי השליטה בחברה הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק או הקפאה או החלטה שקיבל הממונה על פניות הדיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית כנגד החברה או הליכים משפטיים מהותיים שעשויים להשפיע על הקמת הפרויקט על ידה בהתאם לתנאי ההסכם.
12. יודגש כי, סכום הארנונה צפוי לעלות בשל ביצוע הפרויקט, בשל הגדלת שטחי דירות הבעלים.
13. לזום, בעל שליטה בו, מנהל של הזום, או קרובו של כל אחד מאלו, אין עניין אישי בפרויקט.
14. הפרויקט ילווה על ידי מנהל הפרויקט מטעם החברה, מר רן מילר הזמין לכל שאלה ו/או הבהרה בנייד : 050-5350447 או בדוא"ל : sharon@auraisrael.co.il וכן ילווה על ידי מחלקת שירות דיירים בחברה באמצעות, ראש המחלקה, הגב' אורית שריון הזמינה בטל' 03-7181939 או בדוא"ל : orit.s@auraisrael.co.il לכל אורך הפרויקט החל משלב ההתקשרות הראשונית ועד שנים לאחר הכניסה לנכס החדש.
15. מעבר לבעלי התפקידים הרלוונטיים לפרויקט, משרדי החברה יושבים בכתובת מנחם בגין 132 תל אביב, וניתן ליצור קשר בטלפון 03-7181910, וכן בדוא"ל office@auraisrael.co.il.
16. ב"כ הזום – משרד דורון אריאל ושות', מרחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן.
ב"כ הבעלים – משרד אגמון עם טולצ'ינסקי, מרחוב יגאל אלון 8 תל אביב.
17. כמו כן, באפשרותכם לקבל מידע נוסף באשר לעסקת התחדשות עירונית באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית. להלן פרטי האינטרנט של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית :

https://www.gov.il/he/departments/government_authority_for_urban_renewal/govvil-landing-page

עיקרי הסכם זה הינו לשם הנוחות בלבד, כאשר הוראות ההסכם החתום הן שיחייבו את הצדדים בלבד. למען הסר ספק יובהר, כי ככל שקיימת אי התאמה בין האמור בתקציר זה להוראות ההסכם, הוראות ההסכם תגברנה.

בברכה,